

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5429/2539

ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุขสวัสดิ์พาณิชย์
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1015

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 24

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจเข้าจัดการได้เฉพาะทรัพย์สินของลูกหนี้แม้
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพ. จะมีลูกหนี้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแต่ก็เป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก
จากกันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงไม่มีอำนาจเข้าไปจัดการทรัพย์สินของห้างหุ้น
ส่วนจำกัดพ.ได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามเป็นบุคคลล้มละลาย
จำเลยที่ 3 ได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อพิพากษาให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดพ.ที. แทร็คเตอร์ ล้มละลายตาม
จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำ
สั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด
พ.ที.แตร็คเตอร์ ซึ่งไม่ได้ประกอบกิจการมาตั้งแต่ก่อนจำเลยที่ 3 ถูกพิทักษ์ทรัพย์

เด็ดขาด ทั้งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร 80 เครื่อง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แตร็คเตอร์ ได้จำนองไว้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด เมื่อห้างหุ้นส่วนพี.ที.แตร็คเตอร์ ไม่สามารถดำเนินกิจการหรือขอเลิกห้างหุ้นส่วนได้ เนื่องจากจำเลยที่ 3 และที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบอีกหนึ่งคนหนึ่งตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.ที.แตร็คเตอร์ต่อไปแทนจำเลยที่ 3 โดยจะต้องร้องขอเป็นผู้ชำระบัญชีในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของจำเลยที่ 3 เพราะทรัพย์สินของห้างดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นของจำเลยที่ 3 และเมื่อชำระบัญชีเสร็จก็ให้ยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อพิพากษาให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.ที.แตร็คเตอร์ ล้มละลายตามจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยที่ 3 จึงไม่ชอบ ขอให้คำสั่งกลับคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการแทนจำเลยที่ 3 โดยยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอเป็นผู้ชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.ที.แตร็คเตอร์ และร้องขอต่อศาลให้ล้มละลายตามจำเลยที่ 3 ต่อไป

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.ที.แตร็คเตอร์ จะเป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ไซ้ว่าหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนล้มละลายแล้ว ห้างหุ้นส่วนจะต้องเป็นบุคคลล้มละลายไปด้วย กรณีตามคำร้องไม่มีกฎหมายรับรองสิทธิของจำเลยที่ 3 ที่จะกระทำได้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์วินิจฉัยไว้ชอบแล้ว ยกคำร้อง

จำเลย ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนจำพวก ไม่จำกัดความรับผิดชอบและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.ที.แตร็คเตอร์ จำเลยที่ 3 ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตาม ฎีกาของจำเลยที่ 3 ว่า การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ร้องขอเป็นผู้ชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.ที.แตร็คเตอร์ เป็นการไม่ชอบหรือไม่ จำเลยที่ 3 ฎีกาว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.ที.แตร็คเตอร์ได้จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินไว้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัดโดย จำเลยที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันในฐานะส่วนตัวด้วย การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่เข้าจัดการทรัพย์สินและไม่ร้องขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แตร็คเตอร์ ทำให้กองทรัพย์สินของจำเลยที่ 3 ต้องเสียหายเพราะต้องรับภาระหนี้สินดอกเบี้ยต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเกินกว่าราคาทรัพย์สินที่จำนองไว้ เห็นว่า พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ได้บัญญัติถึงวิธีการจัดกิจการและรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ผู้ล้มละลายไว้ตามมาตรา 24 ว่า "เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์สินของลูกหนี้แล้ว ห้ามมิให้ลูกหนี้กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตน เว้นแต่จะได้กระทำการตามคำสั่งหรือความเห็นชอบของศาลเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้จัดการทรัพย์สินหรือที่ประชุมเจ้าหนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้" และมาตรา 22 ว่า "เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์สินของลูกหนี้แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจดังต่อไปนี้ (1) จัดการและจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้หรือกระทำการที่จำเป็นเพื่อให้กิจการของลูกหนี้ที่ค้างอยู่เสร็จสิ้นไป (2) เก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพย์สินซึ่งจะตกได้แก่ลูกหนี้ หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับจากผู้อื่น ฯลฯ" จากบทบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจเข้าจัดการได้เฉพาะทรัพย์สินของลูกหนี้คือจำเลยที่ 3 เท่านั้นหาได้มีอำนาจล่วงล้ำไปถึงการจัดการทรัพย์สินของบุคคลอื่นไม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.ที.แตร็คเตอร์ซึ่งเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากจำเลยที่ 3 มิได้เป็นลูกหนี้ผู้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์สินเป็นบุคคลล้มละลายเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงไม่มีอำนาจเข้าไปจัดการทรัพย์สิน

ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.เทรดเดอร์ ได้ แม้จำเลยที่ 3 จะมีสิทธิได้รับแบ่งคืน
ทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.ที.เทรดเดอร์ ก็เป็นเรื่องที่มีมาภายหลังเพียงเท่าที่
ไม่ต้องเอาไวใช้ในการชำระหนี้ของห้างหุ้นส่วนนั้นเท่านั้น ดังที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1269 เหตุนี้จึงมิได้เกี่ยวข้องกับกองทรัพย์สินของ
จำเลยที่ 3 ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ร้องขอเป็นผู้ชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด
พี.ที.เทรดเดอร์ ตามคำร้องของจำเลยที่ 3 จึงชอบแล้วเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ไม่มีอำนาจเข้าไปจัดการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.ที.เทรดเดอร์ ดังวินิจฉัย
มาแล้ว ปัญหาอื่นตามฎีกาของจำเลยที่ 3 จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา
มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาของจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อร่าม หุตางกูร-สมาน เวทวินิจ-ไพศาล รางฆาการ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ